



PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

Resolución Directoral UGEL – T. N° 000003

Tocache, 08 ENE 2019

VISTOS:

El Informe N° 003-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 08 de enero del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°001, y demás documentos siendo un total de (15) folios útiles.

CONSIDERANDO

Mediante Resolución Directoral UGEL-T. N° 000560-2017, con fecha 17 de noviembre del año 2017, se dispone INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el docente Diógenes Yauri Casavilca, por encontrarse en la participación en el presunto hecho de Causar Perjuicio al Estudiante y/o institución educativa, en agravio de las menores estudiantes de la Institución Educativa N° 0633 – Puerto Pizana, dado que se estaría transgrediendo La Ley de la Reforma Magisterial.

Mediante Cedula de Notificación N° 272-2017, a fecha 17 de noviembre del 2017, se cumple con notificar personalmente al administrado Diógenes Yauri Casavilca, el 28 de diciembre del 2017, la Resolución Directoral UGEL-T. N° 000560-2017, que dispone el inicio del procedimiento administrativo.

Que, a fecha 08 de enero del presente año, el administrado Diógenes Yauri Casavilca, realiza su descargo ante la CPPADD, señalando plantear la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario según lo estipula el artículo 105° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED en su numeral 105.1. Señor director del tenor de la Resolución Directoral N° 000560-2017, instaurado en mi contra, afirmo que en su debida oportunidad he presentado informe de descargo ante dichas imputaciones, detallando mi actuar en dichos sucesos de la pérdida de dos laptops de la II.EE, siendo que con fecha 29 de diciembre del 2017, ingrese descargos en mesa de partes de la Ugel Tocache, con código de ingreso N° 01867330, el mismo que adjunto al presente escrito. Que, de lo escrito en el numeral anterior y en consideración a las consideraciones de la Resolución Directoral N° 000560-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017, son hechos que ocurrieron en el año 2016, por lo que invoco la figura jurídica de la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario, motivo por el cual, en consecuencia a ello se debe archivar definitivamente todos los actuados en el presente proceso sin revisar o realizar pronunciamiento del tema materia de fondo. Que, amparo mi pedido de invocar la figura jurídica de la Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario, en lo dispuesto en el artículo 105° Plazo de Prescripción de la Acción Disciplinaria, del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma



PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

000003

Magisterial, que en su numeral 105.1 al tenor prescribe "El plazo de Prescripción de la acción del proceso administrativo disciplinario es de un (01) año contado desde la fecha en que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes hace de su conocimiento de la falta, a través del Informe Preliminar, al titular de la Entidad o quien tenga la facultad delegada"; en razón a ello se deduce de lo descrito que con fecha 14 de noviembre del año 2017 la CPPADD, presentaron ante la Dirección de la Ugel Tocache, el Informe Preliminar, con la denominación Informe N° 043-2017-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPADD, en la que concluyen en la Recomendación de Aperturar Proceso Administrativo Disciplinario en contra del recurrente y que posteriormente se oficializa mediante Resolución Directoral N° 00560-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017, y ciñéndonos al plazo de prescripción establecida en la norma antes precitada se tiene que se ha excedido el plazo otorgado por ley para la emisión de la Resolución final del Proceso Administrativo Disciplinario ya sea saciando o absolviendo, siendo que la fecha máxima para la emisión de dicho acto resolutorio era el 14 de noviembre del año 2018, y hoy siendo 07 de enero del 2019, hasta la fecha no se ha cumplido con emitir dicho acto, por lo que la acción ya se encuentra prescrita. Que, con fecha 29 de diciembre del año 2017, presente los descargos respectivos; que habiendo omitido el plazo establecido por Ley para la emisión de la Resolución Final del Proceso Administrativo Disciplinario, planteo como alegato de defensa la Prescripción de la Acción, tal como lo establece el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944 – Ley de la Reforma Magisterial, artículo 105°, numeral 105.2 que al tenor prescribe "El profesor investigado plantea la prescripción como alegato de defensa y el titular de la entidad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos" (...); en consecuencia dicho pedido debe ser resuelta por el director de la Ugel Tocache, sin necesidad de una Opinión Legal o Jurídica, sino la mera verificación de los plazos establecidos en la norma antes precitada, teniendo en consideración que el plazo para emitir el acto resolutorio que pone fin al proceso se ha excedido en demasía. Que la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece como principio del procedimiento administrativo, entre otros, el debido procedimiento administrativo, por el cual los administrados tienen derecho a la defensa, y a una decisión debidamente motivada y fundamentada; pues el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de proceso, incluido los administrativos; por lo que existe la obligación de la Entidades Públicas de respetar los principios constitucionales reconocidos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la defensa, la debida motivación a los actos administrativos.

Que, en atención a lo descrito en el numeral anterior, es facultad de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir el acto resolutorio de decisión final del proceso Administrativo disciplinario indicado.

Que, luego de haber revisado minuciosamente los plazos, de lo argumentado en el escrito materia de evaluación, en el cual el administrado plantea La Prescripción de la Acción del Proceso Administrativo Disciplinario y nuestro ordenamiento jurídico legal, es de Derecho y de Justicia Declarar Fundado el pedido de **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN**, por lo considerandos ya descritos en el presente informe.





PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

000003

SE RESUELVE:



Artículo 1º: Declarar Fundado la Solicitud de **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA**, incoada en contra del administrado Diógenes Yauri Casavilca.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el Artículo **105º PRESCRIPCIÓN** de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, numeral 105.1, y del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento.

Artículo 3º: **NOTIFICAR**, al interesado y a las oficinas correspondientes con el tenor del presente Acto Administrativo en observancia a lo establecido en la **Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General** y concordante con **Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444**.

Es todo cuanto informamos a usted para los fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE



FRSC/D-UGEL-T
MPMR/Sec. Tec

NOTIFICACIÓN N°001-2019

ANTECEDENTE : INFORME N°003-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 08-01-2019

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

**1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°000003-2019
DECLARAR FUNDADO LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.**

NOMBRE Y APELLIDOS: DIOGENES YAURI CASAVILCA

DOMICILIO : Jr. Trujillo - Puerto Pizana

DNI N° : 20023398

FECHA NOTIFICACION: 08-01-2019

HORA : 12:30 p.m


FIRMA



OBSERVACIONES : _____

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO _____

NOMBRE DEL NOTIFICADOR:




Persi Valdiviezo Flores
Bach. Administrativo I
Área de Certificación y Títulos
C. M. N° 1001170171


NOTIFICADOR